



Settore Tecnico

All'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Settore Tutela Ambientale - Paesaggistica - Urbanistica
Servizio gestione generale autorizzazioni, conferenze dei servizi, paesaggistica
Piazza L. Rossi, n° 1
88100 - Catanzaro
protocollo@pec.provincia.catanzaro.it
paesaggistica@pec.provincia.catanzaro.it

Alla SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI E
ARCHITETTONICI
Piazza Valdesi, n° 13
87100 - Cosenza
sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Permesso di Costruire per la “*Realizzazione di un edificio adibito a civile abitazione sito nel Comune di Squillace*” al Foglio di Mappa n 30 Particella 514.
Conclusione Conferenza di Servizi. Forma semplificata in modalità asincrona.
Codice univoco **SUE 421**.

Verbale n° 1 seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi in forma semplificata asincrona convocata con nota prot. n° 5146 del 07/09/2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la nota prot. n° 5146 del 07/09/2023 di indizione della Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'ex art. 14 c. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, con la quale sono state invitate a partecipare le Amministrazioni/Enti specificate in indirizzo;

CONSIDERATI I PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI COINVOLTI

- 1. Parere Paesaggistico Favorevole** da parte della **Provincia di Catanzaro - Settore Tutela Ambientale, Paesaggistica ed Urbanistica - Servizio Paesaggistica di Catanzaro**, trasmesso in data 26/09/2023 (prot. n. 28708) acquisito al protocollo dell'Ente in data 27/09/2023 al Prot. n. 5523;
- 2. Parere Favorevole vincolante** ex art. 146 comma 5 del D.Lgs. n° 42/2004, della **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone**, acquisito al protocollo dell'Ente in data 09/11/2023 al prot. n. 6393, di cui si riportano integralmente le prescrizioni:
 - 1) “[...] *Il manto di copertura dovrà essere realizzato mediante l'impiego di tegole in cotto, metriale tipico delle coperture mediterranee*”;
 - 2) “[...] *Il rivestimento esterno in pietra dei manufatti dovrà prevedere l'impiego di materiale lapideo del medesimo colore, e tipologia della pietra locale . Lo stesso dovrà essere posto in opera con una tessitura più o meno regolare che ricorra a ricorsi orizzontali secondo la logica di una corretta posa in opera a regola d'arte*”;
 - 3) “[...] *Stante la presenza di piante d'ulivo, si rammenta l'osservanza delle disposizioni della L.R. 48/2012 recante “Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria*”;

- 4) "[...] Gli infissi esterni dovranno avere una finitura di colore bianco o effetto finto legno chiaro";
- 5) "[...] Dovranno essere limitate le porzioni di pavimentazioni esterne impermeabili e dovrà prediligersi l'impiego di soluzioni "erborella" ai fini di un migliore inserimento dell'intervento nell'ambito paesaggistico tutelato;
- 6) "[...] L'eventuale installazione di impianto fotovoltaico in copertura dovrà prevedere i moduli fotovoltaici integrati nel manto di copertura rispettando le inclinazioni delle stesse falde di progetto.

DATO ATTO che i pareri e le note di cui sopra vengono allegati al presente verbale per farne parte sostanziale ed integrante;

Il R.U.P. preso, dunque, atto dei pareri espressi dai vari Enti e/o Amministrazioni coinvolti, e verificato che nessun Ente/Amministrazione ha espresso il proprio motivato dissenso, dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi con l'approvazione del progetto.

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace, arch. Antonio Macaluso, ai seguenti riferimenti:

- Tel. 0961-914020;
- PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it.

Distinti saluti.

Dalla Residenza Municipale, addì 09 Novembre 2023

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to* arch. Antonio Macaluso

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993".



Amministrazione Provinciale Catanzaro

- Servizio Autonomo Paesaggistica e Urbanistica -

Prot. n°

Catanzaro

Rif. Pratica B.A. 251/23

Città di Squillace	
RICEVUTO IL <u>29/09/2023</u>	N. <u>5523</u>
RISPOSTA IL _____	N. _____

Spett.le

COMUNE DI
88069 – SQUILLACE (CZ)

PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 e art. 14-bis L. 241/90 – Forma Semplificata modalità asincrona - Richiesta Parere Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. –

Progetto relativo alla realizzazione di un di un edificio adibito a civile abitazione in località "Gebbiola" del Comune di Squillace (Pratica SUE 421).

Ditta: LEONARDI GIOVANNI -

Comune: SQUILLACE -

PARERE PAESAGGISTICO

Con nota acquisita agli atti di questa Amm.ne con prot. n. 28173 del 21/09/2023, il Comune di Squillace ha trasmesso la nota prot. n. 5146 del 07/09/2023, con la quale ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'ex art. 14 comma 2 e art. 14-bis, L. 241/90, per la valutazione dell'intervento citato in oggetto.

Dall'esame della documentazione progettuale trasmessa, che risulta adeguata al D.P.C.M. 12/12/2005, viste le certificazioni rilasciate dal responsabile dell'area tecnica del Comune di Squillace, quest'Ufficio per quanto di competenza, fatti salvi i diritti dei terzi e di altri Enti nonché la normativa urbanistica che costituisce procedimento autonomo di competenza di altro Ente, nel rispetto delle altre normative vigenti e fatte salve altresì le specifiche competenze della Soprintendenza in materia di tutela di beni culturali sotto l'aspetto archeologico ed architettonico, esprime PARERE PAESAGGISTICO FAVOREVOLE al progetto di che trattasi, alle seguenti condizioni:

- le piante d'ulivo esistenti sull'area dovranno essere rispettate e per quelle d'intralcio alla realizzazione delle opere previste in progetto, si dovrà procedere all'espanto ed al successivo reimpianto delle piante nell'ambito della stessa area per come sancito dal D. Lgs. n.475 del 27/07/1945, che regola la materia.

Si precisa che resta in capo al Comune la verifica della legittimità dello stato dei luoghi, nonché la verifica della conformità del progetto previsto rispetto al QTRP approvato dalla Regione Calabria.

Sarà cura del Responsabile del Procedimento, inoltrare a questa Amministrazione una copia del relativo verbale di conferenza.

La presente nota viene trasmessa al seguente indirizzo PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it



Il Responsabile del Servizio Autonomo Paesaggistica
Arch. Antonio Ionà



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

*Lettera inviata solo tramite PEC/PEO
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013*

Comune di SQUILLACE (CZ)
protocollo.squillace@asmepec.it
ufficiotecnico.squillace@asmepec.it

E.p.c.
All'Amministrazione Provinciale di CATANZARO
Settore Servizio Paesaggistica
paesaggistica@pec.provincia.catanzaro.it

Ditta Giovanni LEONARDI
c/o Ing. Gregorio PAONE
gregoriopaone@ingegneriintegratasrl.it

OGGETTO: SQUILLACE (CZ) - Comunicazione - pratica SUE num. 421 del 02-08-2023 - Realizzazione di un edificio adibito a civile abitazione sito nel Comune di Squillace, forma semplificata modalità asincrona, identificato catastalmente al foglio di mappa 30, p.lla 514, in Z.T.O. "C4, Turistico-residenziale" del vigente strumento urbanistico del Comune di Squillace.

Ambito tutelato ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 42/2004 con D.M. del 21.12.1999.

RICHIEDENTE: Giovanni LEONARDI

RISPOSTA PEC Amministrazione Comunale del 21.09.2023 - Pratica SUE n. 421 del 02.08.2023

ACQUISITA al prot. MIC SABAP CZ-KR n. 5449-A del 21.09.2023

Parere favorevole, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D. Lgs. n. 42/2004

Con riferimento alla nota pec segnata a margine e relativa all'oggetto, con la quale Codesta Amministrazione ha trasmesso la documentazione progettuale relativa al procedimento in argomento nell'ambito del procedimento SUE n. 421/2023, questa Soprintendenza, per quanto di competenza,

VISTO il D. Lgs. 20/10/1998, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/10/1998, n. 250, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali" e s.m.i.;

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante il "nuovo regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il DM 21 del 28/01/2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero";

VISTO il DM 22 del 28/01/2020, Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale"

VISTO il DM 36 del 29/01/2020, Graduatorie delle funzioni dirigenziali di livello non generale;

VISTA la parte Terza "Beni paesaggistici" del D.Lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137" e s.m.i.;

VISTA la legge 241/90;

VISTO il D.P.R. n. 31/2017;

VISTE le leggi regionali n. 3/95, n. 19/2002, n. 14/2006, n. 8/2019;

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 134 del 01.08.2016, di approvazione del QTRP e in maniera particolare il Tomo IV - Disposizioni normative;

ESAMINATA la documentazione progettuale acquisita ed in particolare la relazione paesaggistica redatta dal tecnico incaricato dalla quale si evince che la proposta progettuale in argomento è riferita alla realizzazione di un edificio adibito a civile abitazione, sito nel comune di Squillace, così per come rappresentato negli elaborati tecnico-progettuali;

CONSIDERATO che la località interessata dall'intervento di cui si tratta ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 42/2004 con D.M. del 21.12.1999;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Temporaneamente domiciliata in: Piazza Valdesi, 13 - 87100 Cosenza; Tel. 0961 794348

PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che la verifica istruttoria, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica riferita alle progettate opere condotta da questa Soprintendenza, ha rilevato che la proposta medesima è risultata conforme alla normativa di tutela in quanto compatibile con le esigenze di tutela dei valori paesaggistici riferiti all'ambito tutelato e con il contesto dello stato dei luoghi;

DATA PER VERIFICATA dall'Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto e la conformità alla vigente normativa urbanistica che costituisce procedimento autonomo;

Per quanto tutto sopra motivatamente precede, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, fatto salvo i diritti di terzi e di altri Enti e/o Amministrazioni e/o di vicinato, esprime parere favorevole con prescrizioni alla compatibilità paesaggistica dei progettati lavori, in quanto, per scelte progettuali, metodologia e materiali utilizzati, gli stessi non contrastano con i valori paesaggistici dell'ambito tutelato e con il contesto dello stato dei luoghi circostanti così per come rappresentato negli elaborati progettuali allegati.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004 il presente parere è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. Tuttavia, al fine di meglio mitigare la proposta progettuale di che trattasi con il contesto dell'ambito tutelato, dovranno essere attuate le seguenti prescrizioni:

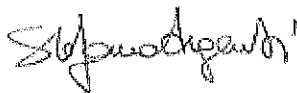
- 1) Il manto di copertura dovrà essere realizzato mediante l'impiego di tegole in cotto, materiale tipico delle coperture mediterranee;
- 2) Il rivestimento esterno in pietra dei manufatti dovrà prevedere l'impiego di materiale lapideo del medesimo colore, e tipologia della pietra locale. Lo stesso dovrà essere posto in opera con una tessitura più o meno regolare che ricorra a ricorsi orizzontali secondo la logica di una corretta posa in opera a regola d'arte;
- 3) Stante la presenza di piante d'ulivo, si rammenta l'osservanza delle disposizioni della L.R. 48/2012 recante "Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria";
- 4) Gli infissi esterni dovranno avere una finitura di colore bianco o effetto finto legno chiaro;
- 5) Dovranno essere limitate le porzioni di pavimentazioni esterne impermeabili e dovrà prediligersi l'impiego di soluzioni "erborella" ai fini di un migliore inserimento dell'intervento nell'ambito paesaggistico tutelato;
- 6) L'eventuale installazione di impianto fotovoltaico in copertura dovrà prevedere i moduli fotovoltaici integrati nel manto di copertura rispettando le inclinazioni delle stesse falde di progetto.

Si rammenta altresì che la contravvenzione delle prescrizioni contenute nella presente nota costituirà elemento di caducazione dell'efficacia di ogni eventuale richiesta di qualsivoglia beneficio, fiscale od altro, avanzato dalla proprietà o da suo delegato, ferma restando l'obbligatorietà dell'azione penale ai sensi della normativa vigente in materia.

Non si restituisce copia del progetto munito del visto di parere favorevole, con prescrizioni, di questa Soprintendenza poiché acquisito in formato digitale che viene trattenuto agli atti d'archivio di questo Ufficio.

Il presente parere è da intendersi reso nell'ambito del procedimento SUE di che trattasi per fare parte integrante del relativo verbale conclusivo di cui si rimane in attesa di copia ufficiale.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Stefania ARGENTI



D.S./



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Temporaneamente domiciliata in: Piazza Valdesi, 13 - 87100 Cosenza; Tel. 0961 794348

PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it